



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

המפקח תעל רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

שוורצמן אילנה  
באמצעות ב"כ עו"ד גבאי עידן

התובעת:

-נגד-

1. טל ניצה
  2. טל ליאור
- באמצעות ב"כ עו"ד נקר יוסי

הנתבעים:

3. נציגות הבית המשותף
- באמצעות ב"כ עו"ד אברהמים ביאן

### החלטה

בקשת נתבעים 1-2 (להלן – **הנתבעים**) להארכת המועד להגשת שאלות הבהרה למומחה או להגשת בקשה לחקור את המומחה, וכן בקשה להורות לתובעת לאפשר כניסתו של נציג חברת הביטוח לבקר בדירתה. תגובת התובעת הוגשה ביום 01.12.2022,

1. דין הבקשה להידחות משהוגשה בחלוף המועד הקבוע בתקנות וללא תצהיר לתמיכה בעובדות. בהקשר זה יצוין שבהתאם להחלטה מיום 31.10.2022, היה על הנתבעים להגיש לתיק את שאלותיהם למומחה עד ליום 15.11.22 וכן להודיע אם מבוקש לחקרו. ביום 3.11.22 הגישו הנתבעים "הודעה" לתיק, שבה שיתפו בלבטיהם בנוגע



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת**

מס' תיק: 9/61/2022

**המפקח תעל רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדרך ניהול הגנתם. בהחלטה מיום 5.11.2022 הוריתי על מחיקת ההודעה, תוך שנאמר במפורש, שיש לפעול בהתאם להחלטה מיום 31.10.2022. הנתבעים לא פעלו כנדרש, וביום 17.11.2022 הוגשו הבקשות שלפניי.

2. יש לדחות את הבקשות גם לגופו של עניין, משאין אפשרות לצרף את חברת הביטוח להליך שלפניי, הואיל ואין בסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ביחסים החוזיים שבין הנתבעים לבין חברת הביטוח המבטחת את דירתם. עניינה של התביעה שלפניי בצו עשה לפי סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969:

**"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.**  
**(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."**

3. מהסעיף עולה חובת בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, הגורם או עלול לגרום נזק לדירה אחרת. מדובר בחובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת [ראו: תיק (חי') 273/03 גורביץ' נ' סורקיס (נבו 28.4.2004); תיק (חי') ולטמן נ' רכס (נבו 21.2.2005); תיק 155/10 (חי') לנדסברג נ' פרייברג (נבו 23.11.2010)].

4. די בכך שקיים ליקוי בדירה מסוימת הפוגע בדירה אחרת (או עלול לפגוע בה), כדי להטיל חובה על בעל הדירה המסוימת לתקנו, זאת כאמור מכוח התקנון המצוי, שהסמכות הייחודית לדון בסכסוכים בקשר עמו, קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת**

מס' תיק: 9/61/2022

**המפקח תעל רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

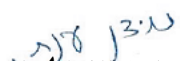
5. סמכויות המפקח נקבעו בסעיף 72 לחוק המקרקעין בצורה מפורשת, דווקנית ומצומצמת, וכל עניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש, נעדר הוא סמכות לדון בו [ראו: ד"נ 20/73, **שמע נ' סדובסקי** פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 **עורקבי נ' נקר** פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231], אין בהודעת צד ג' כדי להרחיב את סמכויותיו של המפקח הקבועות בחוק המקרקעין (ראו: החלטה בתיק 30/10 **נציגות הבית המשותף מרכז התיירות אילת נ' עזבון קינן שמעון**). צירופה של חברת הביטוח להליך אינו אפשרי אף מהטעם שחברת הביטוח אינה נמנית על הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח (ראו: סעיף 73 לחוק המקרקעין). מהנימוקים שהובאו, לא ראיתי מקום ליתן צו המתיר כניסתו של נציג חברת הביטוח לדירת התובעת.

6. סיכומם של דברים, רצון הנתבעים לפנות אל חברת הביטוח לצורך צירופה להליך, אינו טעם מוצדק להארכת המועד כמבוקש. ואולם לפני משורת הדין ועל מנת שלא למנוע מהנתבעים את יומם, אתיר להם להגיש שאלות הבהרה למומחה וכן בקשה לחקרו עד ליום 07.12.2022. לא תותר הפניית שאלות שאינן בתחום מומחיותו של המומחה או שמדובר בשאלות שלא נועדו להבהיר את האמור בחוות הדעת, ומקומן במסגרת חקירתו הנגדית [רע"א [1017/01 אלבטרוניקס בע"מ נ' בר](#) (נבו 8.5.2001); ראו גם: 2824/15 **גאון נדלן בע"מ נ' אמיר** (נבו 19.08.2015)].

7. בנסיבות העניין, מצאתי לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות התובעת בסך 700 ₪.

התיק יובא לעיוני, 08.12.2022.

ניתנה ביום ז' בכסלו תשפ"ג, 1 בדצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

  
**עינת מידן בלום**

**מפקחת על רישום מקרקעין**